



PUTUSAN
Nomor 6024 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SARASWO**, bertempat tinggal di Jalan Kapas Utara IV, Blok I/125, RT 003, RW 010, Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
2. **DEWI TRI WULANDARI**, bertempat tinggal di Jalan Kapas Utara IV, Blok I/125, RT 003, RW 010, Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
3. **TIYARI**, bertempat tinggal di Jalan Kapas Utara IV, Blok I/125, RT 003, RW 010, Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Toni Triyanto & Rekan, beralamat di Jalan Supriyadi, Nomor 69 A-B, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 Agustus 2025;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat dan Turut Tergugat;

L a w a n

SUTRIYONO, bertempat tinggal di Jalan Kenteng, RT 001, RW 003, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FA. Alexander G.S., S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Alexander Associates,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 6024 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Panembahan Senopati, Nomor 37,
Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang,
Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 9 Desember 2024;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian atau seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum dan terbukti sah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) atas Akta Pengakuan Hutang Nomor 17;
3. Menetapkan sah dan berharga bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman utang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menetapkan Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor 17 “untuk mengelola jaminan hutang sah dan berharga di hadapan hukum” guna dijadikan dasar sebagai proses penggantian utang/balik nama atas nama Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II akibat melakukan wanprestasi Penggugat mengalami kerugian immateriil agar membayarkan kerugian immateriil Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada keputusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara akibat timbulnya gugatan ini;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 6024 K/Pdt/2025



Atau, apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 625/Pdt.G/2024/PN Smg., tanggal 21 Mei 2025, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Semarang telah memberikan Putusan Nomor 405/PDT/2025/PT SMG., tanggal 28 Juli 2025, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 625/Pdt.G/2024/PN Smg., tanggal 21 Mei 2025 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) atas Akta Pengakuan Hutang Nomor 17;
- Menetapkan sah dan berharga bahwa Pembanding semula Penggugat telah memberikan pinjaman hutang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Para Terbanding semula Para Tergugat;
- Menetapkan Pasal 2 ayat (1) Akta Pengakuan Hutang Nomor 17 adalah sah menurut hukum;
- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
- Membebaskan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 6024 K/Pdt/2025



- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Juli 2025, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2025 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 625/Pdt.G/2024/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 12 Agustus 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I, Pemohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Tergugat II dan Turut Pemohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 405/PDT/2025/PT SMG tertanggal 28 Juli 2025;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 26 September 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti Memori Kasasi yang diterima tanggal 12 Agustus 2025 dan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 26 September 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Para Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 17 pembayarannya harus lunas dalam 3 (tiga) bulan yaitu pada tanggal 21 April 2019 dengan pengembalian utang sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa ternyata sampai jangka waktu yang diperjanjikan dan bahkan Para Tergugat diberi tenggang waktu sebulan, namun mereka tetap tidak mampu membayar utangnya tersebut walau telah diberi peringatan sehingga Para Tergugat wanprestasi;
- Bahwa Para Tergugat hanya membayar sejumlah Rp873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dari seluruh kewajibannya tersebut, sehingga mereka masih mempunyai kewajiban bayar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SARASWO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 6024 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SARASWO**, 2. **DEWI TRI WULANDARI** dan 3. **TIYARI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., dan Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 6024 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
Plt. PANITERA MUDA PERDATA

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 6024 K/Pdt/2025